

1500573-90.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... preso anteriormente por furto, roubo e tráfico de drogas. Estava com todas as penas cumpridas na data da prisão. Nega a acusação. O local é a rua da sua casa. Vive na rua Serra da Seringa, número 160.

A despeito da negativa do acusado, prova dos autos é suficiente para fazer crer a autoria do tráfico de drogas que se imputa ao acusado.

Policiais civis vieram em Juízo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquecetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500573-90.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500573-90.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2061803/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 23408465 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA,

1122/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2061803 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 1122/22/304

- DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RONI DE JESUS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos.

RONI DE JESUS, devidamente qualificado nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia a 06 de março de 2022, por volta de 12h30min, na Rua Serra da Seringa, altura do nº 190, nesta cidade e Comarca, o denunciado supostamente guardava, para fins de tráfico, sem autorização, 15 invólucros de cocaína (com peso líquido de 2 gramas),

24 invólucros de crack (com peso líquido de 10,85 gramas) e 43 invólucros de maconha (com peso líquido de 63,89 gramas).

Notificado (fls. 81/82), o réu ofereceu defesa preliminar (fls. 94). A denúncia foi recebida (fls. 96/97). Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas de acusação e, ao final, o réu foi interrogado. Em debates orais, o Ministério Público postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. A Defesa pugna pela improcedência da ação penal fundamentando-se na insuficiência probatória que entende ser dos autos.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva merece ser acolhida.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 05), Laudo de Constatação Provisória (fls. 38/41), e através do Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 106/108).

A autoria é certa.

A testemunha VINÍCIUS ALEXANDRE CORREA, guarda municipal, relatou que, juntamente com seu colega de farda, receberam denúncia de um popular, o qual apresentou filmagens e informou que no local dos fatos ocorria tráfico de drogas. Ao chegar na área indicada, visualizaram o indivíduo que aparecia nas filmagens. Após abordado e revistado, junto a este último nenhum ilícito foi encontrado. Todavia, ao verificar o local em que o réu guardava os entorpecentes na aludida filmagem, acabaram por encontrar as substâncias descritas na denúncia. Após questionado acerca dos fatos, o indiciado confessou informalmente o crime afirmando que estava "servindo" as drogas. Não foi apreendida quantia em dinheiro. Não se recorda se entregou as imagens ou se somente as mostrou à autoridade policial. Não realizaram campana a fim de que o réu fosse surpreendido em efetiva traficância. Ele foi encontrado em pé na via pública e, após abordagem, nada de ilícito foi encontrado em sua posse. A droga foi encontrada sob entulhos próximos ao local em que ele estava. Não foi apreendida quantia em dinheiro.

LEANDRO COELHO DOS SANTOS, guarda municipal, corroborou os relatos prestados por seu colega miliciano.

Interrogado, o acusado RONI DE JESUS conta com 36 anos. Já esteve preso anteriormente por furto, roubo e tráfico de drogas. Estava com todas as penas cumpridas na data da prisão. Nega a acusação. O local é a rua da sua casa. Vive na rua Serra da Seringa, número 160.

A despeito da negativa do acusado, prova dos autos é suficiente para fazer crer a autoria do tráfico de drogas que se imputa ao acusado.

Policiais civis vieram em Juízo e relataram em uníssono que o réu era o vendedor de drogas no local. Foi visto em filmagem que lhes fora entregue por popular em ato típico de venda de droga. Foram até o local e o surpreenderam em pé na via pública. Encontraram o entorpecente no exato local em que constou na imagem.

Tais imagens constam dos autos em fls. 42 e, em audiência de custódia, as vestes do réu - que são as mesmas do indivíduo preso pelos guardas municipais os quais vieram em Juízo e relataram os fatos - afastam quaisquer dúvidas dando como certa a prática delitiva por parte do acusado.

Perfeitamente elidida a presunção constitucional de inocência existente em favor do

acusado.

Passo à dosagem da pena.

Considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que o acusado é portador de maus antecedentes, razão pela qual majoro a pena-base em 1/6, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa em seu valor unitário mínimo.

O réu é reincidente, o que configura a agravante prevista no artigo 61, inciso I do Código Penal, determinante da majoração de sua pena-base em 1/6, o que resulta o montante de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, que torno concreta como reprimenda a ser cumprida pelo acusado ante o esgotamento de causas e circunstâncias a serem observadas na aplicação de sua pena.

Fixo o dia-multa no valor mínimo vez que não há nos autos qualquer elemento que autorize fixação em maior valor.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e o faço para CONDENAR RONI DE JESUS como incurso na conduta descrito no artigo 33, caput do mesmo diploma ao cumprimento da pena privativa de liberdade de reclusão pelo período de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa no valor unitário mínimo, em regime inicialmente fechado.

Os acusados não poderá recorrer desta decisão em liberdade, haja vista que uma vez considerados culpados, presente o requisito autorizador da manutenção no cárcere, qual seja, a garantia de aplicação da lei penal, com fundamento do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Expeça-se, desde logo, guia de recolhimento provisória.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva e, em seguida, arquivem-se os autos após expedidas as comunicações de praxe.
P.R.I.

Itaquaquetuba, 07 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA